

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1313/2533	นางวรรณ บิริสุทธิ์ กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นางวลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา กับพวก	
		โจทก์
	นางสุรี จาตุศร	จำเลย
	นายสมศักดิ์ อวกุล ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า เนื่องด้วยผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 286 แขวงประแจจีนเขตพญาไท(ดุสิต) กรุงเทพมหานคร ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งอายัดชั่วคราวไว้ในคดีนี้ ปรากฏตามหมายห้ามชั่วคราวลงวันที่ 4 มิถุนายน 2528 ผู้ร้องมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยเลย การที่ศาลออกหมายอายัดที่ดินดังกล่าวทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกได้ อนึ่งผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนหมายอายัดดังกล่าวนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2532 จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว ศาลก็ยังมิได้มีคำสั่งแต่อย่างใดทั้งที่ไม่ปรากฏว่ามีคู่ความคนใดคัดค้าน ฉะนั้นขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนหมายอายัดที่ดินดังกล่าวเสีย

หมายเหตุ โจทก์ที่ 2 จำเลย และผู้ร้องสอดทั้งสองยังมิได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นางวลีเทพหัสดินณอยุธยาและนางสุวลัยจันทวนิช ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดี ศาลชั้นต้นอนุญาต(สำนวนตอน 1 อันดับ 45) และศาลชั้น

ต้นได้มีหมายห้ามชั่วคราวถึงเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ห้ามจำเลย
เปลี่ยนแปลงสิทธิทางทะเบียนเกี่ยวกับโฉนดเลขที่ 286 ตำบลประจักษ์อินอำเภอดุสิต
(พญาไท)กรุงเทพมหานคร (สำนวนตอน 2 อันดับ 120 แผ่นที่ 1)หลังจากสืบพยาน
โจทก์เสร็จแล้ว โจทก์ที่ 1 ขออนุญาตศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกโดยให้ตั้ง
โจทก์ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายสว่าง จารุศรผู้วายชนม์ สืบแทนให้มีสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมาย ให้ส่งมอบหลักฐานส่วนที่เป็นทรัพย์สินมรดกตามบัญชีเอกสาร
หมาย ล.36 ต่อโจทก์ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องสอดทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยและผู้ร้องสอดทั้งสองฎีกา (สำนวนตอน 4 อันดับ 437,434)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนตอน 5 อันดับ 524)

อนึ่ง คำร้องของนายสมศักดิ์อวกุล ผู้ร้องฉบับลงวันที่9 มิถุนายน 2532(สำนวน
ตอน 5 อันดับ 490) ที่ขอให้เพิกถอนหมายอายัดนั้น ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งแล้วโดยให้
ยกคำร้อง ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณา (สำนวนตอน 5 อันดับ 519) แต่ไม่
ปรากฏว่าผู้ร้องได้ลงชื่อทราบคำสั่งแต่อย่างใด

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาและออกคำสั่งอายัดชั่วคราวตามคำร้อง
นี้ ดังนั้นการจะควรให้เพิกถอนการอายัดดังกล่าวหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะ
สั่ง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาและออกคำสั่งอายัดชั่วคราวตามคำร้อง
นี้ ดังนั้นการจะควรให้เพิกถอนการอายัดดังกล่าวหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะ
สั่ง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>